

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1706/2530

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัดฯ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพนาเทพ กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพนาเทพ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุเทพ ลิปิพัฒนานกุล ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุนทร ลิปิพัฒนานกุล ที่ 3 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน โดยจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ขอเอาหลักทรัพย์ที่วางไว้เป็นประกันในชั้นอุทธรณ์เป็นหลักประกันในชั้นฎีกา

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 101)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 302,202.24 บาท แก่โจทก์ โดยกำหนดให้จำเลยที่ 4 รับผิดชอบไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท และให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยของต้นเงิน 104,699.83 บาท ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสี่จะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น กับให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าบริการติดตามทวงถามของต้นเงิน 160,475 บาท ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจากวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสี่จะชำระให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และจำเลยที่ 4 ต่างฎีกา (อันดับ 97,93)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 96)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยนางสาวนันทวันลีลาสมสิริ นำโฉนดที่ดินของตน 1 ฉบับ วางเป็นหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 70,79)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาหลักประกันสำหรับจำนวนเงินที่แต่ละคนจะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 1 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาหลักประกันสำหรับจำนวนเงินที่แต่ละคนจะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 1 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ